

GUÍA DEL PROCESO Y ORDEN DEL EXPEDIENTE

Independización y compraventa de predio rústico — Inambari, Madre de Dios

Código interno: DOC-02 | Carpeta: Terreno Docs | Año 2026

Naturaleza del documento. Este texto es un **borrador de trabajo** preparado para que las partes, el abogado y el notario visualicen el expediente. **No es escritura pública, no transfiere dominio y no se presenta a la SUNARP** hasta que un notario público lo autorice con las firmas, huellas y partes respectivos. Las líneas en blanco se completan a mano. El plano UTM de profesional habilitado es el que se protocoliza.

El expediente **Trato Directo** ordena la independización y compraventa de 10,00 ha en Inambari. Cada pieza tiene un PDF en **Final Docs List**.

HECHOS QUE ESTE EXPEDIENTE TOMA COMO PREMISA.—

El predio matriz está inscrito en la partida electrónica **05007514** del Registro de Predios de la Oficina Registral Madre de Dios (Zona Registral N.º X — Sede Cusco), a nombre de RICHAR DARWIN CUTIRE CONDORI, DNI 42610690, soltero. Área inscrita: **100,00 ha (1 000 000,00 m²)**, U.C. 30362, Carretera Puerto Maldonado – Quincemil, C.P./Parc. 19. Lo adquirió el 15 de agosto de 2017 a Saturnino Huanca Álvarez y Narcisa Senobia Huamán Huillca, por S/ 65 000,00, escritura ante la notaria Lourdes Madeleine García Medina (asiento C00003, título 2019-01678201).

Las 10,00 ha son la décima parte **en área** de esa matriz (el oeste sigue el lindero real): Franja de 100,00 m de frente sobre la Interoceánica Sur (margen norte), **adosada al lindero oeste real** del predio matriz de 100,00 ha (1 000 000,00 m²) (quebrada, río o vértices intermedios si el inscrito no es recto). Fondo hacia el interior hasta **10,00 ha netas** (1 000,00 m de trabajo). El este se desplaza hasta esa superficie; el oeste no se inventa paralelo al este. En o alrededor del _____ de _____ de _____ se pactó la compraventa de esas diez hectáreas por S/ 20 000,00 en efectivo, documentada en hoja simple (sin notario). El dominio de Richar en la partida se inscribió el 26 de agosto de 2019; el trato privado es anterior a esa inscripción. Hoy el titular **vende directamente** a NICO ALVARO CUTIRE ARCE y LUCY CUTIRE ARCE (hermanos entre sí; copropiedad 50 % cada uno). El acto es **oneroso** (compraventa), no donación. La publicidad informativa de SUNARP **no sustituye** copia literal ni CRI (DOC-05).

POR QUÉ NO SE “LEGALIZA EL EFECTIVO” DE 2018 NI SE USA DONACIÓN.—

El pago se hizo en efectivo. En 2018 el umbral de medio de pago para transferencias

de inmuebles era 3 UIT (UIT 2018: S/ 4 150; umbral S/ 12 450). El precio S/ 20 000,00 **sí superaba** ese umbral. Aun así, en 2026 **no** se deposita de nuevo esa suma como si fuera el pago original. La vía es **reconocer el pago histórico** (DOC-15), dejar constancia notarial del efectivo y formalizar dominio e área. El notario o SUNARP **pueden observar** la falta de medio de pago; no se árreglaž con un depósito tardío. Tampoco se recomienda donación: el trato es compraventa, hubo precio y el vendedor tiene herederos forzosos. El **IR 5 %** (ganancia de capital) es de cargo de Richar y se acredita en notaría (DOC-23); no se confunde con alcabala.

QUÉ CAMBIÓ RESPECTO DE LA VERSIÓN CON INTERMEDIARIO.—

LUCIO GIL CUTIRE PARI **no** es parte del título. No firma independización ni compraventa. Si ocupa el remanente (90 ha), su situación es **ajena** a este acto; solo puede firmar un documento opcional de no oposición / posesión (DOC-16) si las partes lo estiman útil. La entrega de posesión del LOTE A la hace el **titular** a los compradores (DOC-18).

SECUENCIA OPERATIVA RECOMENDADA.—

1. **Due diligence registral.** Búsqueda de índices y obtención de copia literal y CRI (DOC-04 y DOC-05). Verificar que la partida matriz **contiene** la franja de 10 ha adosada al lindero oeste.
2. **Cruce de riesgos territoriales.** Superposición con concesiones mineras (GEOCAT-MIN), patrimonio forestal, faja de derecho de vía y catastro municipal. Considerar la Quebrada Jayave si cruza el predio.
3. **Levantamiento topográfico.** Profesional habilitado / verificador reemplaza el plano de trabajo (DOC-08 a DOC-11) por plano UTM, memoria descriptiva y certificado catastral o negativo de zona catastrada.
4. **Saneamiento predial.** Constancia de no adeudo o convenio en la Municipalidad Distrital de Inambari (DOC-06). Monto de deuda / liquidación (completar): _____.
5. **Alcabala.** Liquidación; probable inafectación por tramo de 10 UIT si la base $\leq$ S/ 55 000 (DOC-07).
6. **IR 5 % (vendedor).** Boleta SUNAT o comunicación de no obligado, para que el notario eleve la minuta.
7. **Minutas.** Independización (DOC-13) y compraventa directa (DOC-14), con reconocimiento del pago 2018 (DOC-15), DJ civil amplia (DOC-12), DJ breve de soltería para notario (DOC-17) y acta de posesión (DOC-18). El DOC-16 (Lucio) es **opcional**.
8. **Escritura pública.** El notario eleva las minutas (DOC-19).

9. **Inscripción SUNARP.** Parte notarial vía SID-SUNARP (DOC-20). Nueva partida de 10 ha a nombre de Nico y Lucy; remanente 90 ha a Richar.
10. **Post-cierre.** Actualizar predial a nombre de los compradores; archivar testimonio (DOC-21).

MAPA DE DOCUMENTOS.—

PDF	Pieza	Función
01	Carátula	Identifica el expediente (trato directo).
02	Esta guía	Orden del proceso.
03	Cuestionario	Datos que faltan.
04–05	Solicitudes SUNARP	Partida, literal y CRI.
06–07	Solicitudes municipales	Predial y alcabala.
08–11	Técnico de trabajo	Vértices, memorias y plano.
12	DJ estado civil	Facultad de disponer, hijos y bien propio (vendedor).
13	Minuta de independización	Recorte de 10 ha y remanente.
14	Minuta de compraventa	Título oneroso Richar → Nico y Lucy.
15	Reconocimiento pago 2018	Prueba del precio histórico.
16	(Opcional) Lucio	Solo no oposición / remanente; no es núcleo.
17	DJ soltería (notario)	Ausencia de unión de hecho; se protocoliza.
18	Acta de posesión	Entrega material Richar → compradores.
19	Proyecto de escritura	Cómo quedaría el instrumento.
20	Solicitud de inscripción	Formulario tipo al Registro de Predios.
21	Checklist de cierre	Control de firmas y requisitos.
22	Modelo papel 2018	Texto de respaldo del trato.
23	Costos	Predial, alcabala, IR, notaría, SUNARP.

QUÉ NO ESTÁ EN ESTE JUEGO (LO EMITE UN TERCERO).—

Copia literal, CRI, certificado de búsqueda catastral, plano visado por verificador, constancia municipal de no adeudo, boleta o constancia de alcabala/inafectación, DNI de las partes, parte notarial SID-SUNARP y asiento de inscripción.

ADVERTENCIA SOBRE POSESIÓN.—

El dominio se transmite con la escritura e inscripción; la posesión material del LOTE A debe entregarla el titular (DOC-18). Cualquier ocupación de terceros sobre las 10 ha debe quedar aclarada antes de firmar.

Puerto Maldonado, a los _____ días del mes de _____ de _____.

En señal de haber leído esta guía:

EL VENDEDOR	COMPRADOR 1	COMPRADORA 2
RICHAR DARWIN CUTIRE	NICO ALVARO CUTIRE ARCE —	LUCY CUTIRE ARCE — DNI
CONDORI — DNI 42610690	DNI 48325017	47478852
HUELLA ÍNDICE DERECHO	HUELLA ÍNDICE DERECHO	HUELLA ÍNDICE DERECHO